

1500804-48.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIAGO VICENTE FERREIRA CORREIA

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Vistos.

1. HIAGO VICENTE FERREIRA CORREIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque em 1º de abril de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500804-48.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500804-48.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIAGO VICENTE FERREIRA CORREIA

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Vistos.

1. HIAGO VICENTE FERREIRA CORREIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque em 1º de abril de 2022, por volta das 15h00, na Rua Maria Quitéria de Jesus Medeiros, 7, Padroeira, nesta cidade e comarca, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros 262,18g de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 849 microtubos plásticos do tipo eppendorf, 83,41g de substância entorpecente denominada cocaína petrificada (crack), dividida e acondicionada em 517 invólucros plásticos, 67,74g de substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (haxixe), dividida e acondicionada em 149 invólucros plásticos, e 912,17g da substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.2. Segundo consta na inicial acusatória, recebeu a Polícia Militar notícia de que entorpecentes estavam armazenados em residência situada no local indicado, Policiais Militares se dirigiram ao imóvel e, com a permissão dos moradores, ali entraram, ocasião em que flagraram o Denunciado escondido na laje, do lado de fora de imóvel, consistente em construção inacabada, tentou ele fugir, mas foi detido ali mesmo, na posse de uma mochila e uma sacola contendo as drogas acima descritas. Continua a denúncia a narrar que, durante a abordagem, HIAGO indicou que guardava entorpecentes debaixo de uma cama situada no imóvel, sendo, então, localizados.

1.3. O recebimento da peça acusatória ocorreu em 5 de abril de 2022 (fls. 75), o Réu foi citado (fls. 103) e ofereceu defesa preliminar (fls. 109/118). Em seguida, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 127), solenidade em que foram ouvidas duas testemunhas e o Réu interrogado, sendo determinada a remessa do laudo toxicológico definitivo e das imagens capturadas pelas câmeras corporais utilizadas pelo policiais militares João Paulo Silva Quintino e Gustavo Araújo Correia de Moura (fls. 150/151).

1.4. Laudo toxicológico definitivo acostado às fls. 157/160, enquanto os ofícios encaminhados ao Ilmo. Sr. Comandante do 5º BAEP da Polícia Militar de São Paulo (fls. 155/156 e 165/166) não foram respondidos (fls. 161 e 169).

1.5. Intimado o Parquet, foram oferecidas alegações finais na forma de memoriais, em que se postula a procedência da ação penal, com elevação da pena-base em razão da "expressiva quantidade e variedade de entorpecentes encontrados em poder do réu", bem como o reconhecimento da reincidência, na segunda fase e o início da execução da pena corporal em regime fechado (fls. 172/175). A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do Acusado, ante a ilicitude da prova amealhada; subsidiariamente, postula pela fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, assim como a fixação do regime semi-aberto para início da execução da pena (fls. 182/205).

É o relatório. Decido.

2. Apresentando o Parquet alegações finais (fls. 172/175), quando intimado para se manifestar acerca da recalcitrância da Polícia Militar em fornecer as imagens requisitadas por este Juízo (fls. 165/166 e 169), é forçoso reconhecer a desistência da produção desta prova e a preclusão lógica da correspondente faculdade processual.

3. Superado isto, destaco ser certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que "o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão", "apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" e "somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam

o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva" (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

3.2. Tal orientação é harmônica com a posição firmada pelo Pretório Excelso (Tema nº. 280), de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Deste modo, "avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar". De outro lado, no julgamento do HC 598.051/SP, estabeleceu o Tribunal da Cidadania, a contar de 02 de março de 2021, o prazo "de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal".

3.3. Não obstante, no caso em apreço, as testemunhas inquiridas durante a fase instrutória afirmaram que toda a operação descrita fora filmada por meio de câmeras corporais, que registram tanto imagens, quanto sons ambiente. E, requisitadas tais gravações por duas vezes, o Ilmo. Sr. Comandante do 5º BAEP da Polícia Militar de São Paulo ignorou a ordem judicial (fls. 155/156, 165/166, 161 e 169), tendo, em seguida, a Ilustrada Promotoria de Justiça Criminal manifestado desinteresse na produção da indigitada prova, que era essencial à demonstração da licitude da entrada forçada no domicílio supraindicado, sem mandado judicial, bem como suas razões e a necessidade da ação imediata.

3.4. Tal demonstração, no curso da instrução criminal, era essencial, porque não há qualquer registro de testemunhas outras que não os Polícias Militares que conduziram o Réu ao Distrito Policial e a testemunha ali inquirida, no sentido de que o ingresso na residência indicada na inicial acusatória se deu de forma consentida por quem residia no local. Logo, não poderia ser a apreensão dos entorpecentes descritos no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 157/160 ser reputa prova lícita; ao contrário, à luz do jurisprudência do Pretório Excelso e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser decretada sua nulidade, bem como das demais provas dela decorrentes.

3.5. Ressalto que, no caso em comento, as gravações das câmeras localizadas nos uniformes de João Paulo Silva Quintino e Gustavo Araújo Correia de Moura, em 1º de abril de 2022, deveriam ter sido entregues voluntariamente ao Exmo. Sr. Delegado de Polícia que presidiu o procedimento investigatório criminal; não o sendo, deveriam ter sido, por aquela Ilustre Autoridade Policial, requisitadas. Não o foram, razão pela qual, na qualidade de fiscal externo da atividade policial, deveriam ter sido requisitadas pelo Ministério Público de São Paulo. A despeito disto tudo, restou a este Juízo a requisição daquelas gravações, ao que não atendeu o Ilmo. Sr. Comandante do 5º BAEP da Polícia Militar de São Paulo.

3.6. Ora, não havendo dúvida de que o ônus da prova cabe ao Órgão Ministerial, não poderia este Magistrado atuar como se acusador fosse. Assim o fazendo, restaria violado o conjunto de normas constitucionais e o arcabouço de garantias individuais que estabelecem o sistema acusatório, aderindo-se, em verdadeiro retrocesso, ao superado processo criminal inquisitorial.

3.7. No sentido de que "sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia" (STJ, AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022), confira-se, a respeito, o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Ementa: Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Acolhimento da preliminar de nulidade deduzida pela defesa - Inviolabilidade domiciliar - Ausência de mandado de busca e apreensão - Ingresso dos policiais na casa do acusado não foi devidamente justificado - Policiais alegam ter obtido o mandado de busca e apreensão junto ao juiz plantonista - No entanto, não houve a juntada aos autos do respectivo mandado, não se podendo presumir sua existência - Ilícitude da prova obtida no momento da prisão em flagrante - Acusado disse que os policiais ingressaram na residência somente após o delegado de polícia mencionar a existência do mandado judicial - Desta forma, a dúvida acerca da legalidade do ingresso dos policiais na residência deve favorecer o acusado, considerando-se que o ônus probatório competia à acusação - Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - Absolvição com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - RECURSO DA DEFESA PROVIDO, com expedição de alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500110-25.2018.8.26.0573; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/06/2021; Data de Registro: 18/06/2021)

4. Ante o exposto, decretada a nulidade da apreensão dos entorpecentes descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 13, bem como de todos os elementos informativos colhidos durante a fase policial e das provas amealhadas no curso da instrução criminal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para absolver HIAGO VICENTE FERREIRA CORREIA, com fulcro no artigo 386, cabeça, incisos II e V, do Código de Processo Penal, da acusação de que incorrera no crime tipificado pelo artigos 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, em 1º de abril de 2022, por volta das 15h00, na Rua Maria Quitéria de Jesus Medeiros, 7, Padroeira, nesta cidade e comarca.

4.2. Em decorrência da improcedência da ação penal, revogo a prisão preventiva decretada por meio da r. decisão de fls. 55/58.

5. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

5.2. Transitada em julgado, ao arquivo, adotadas as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Osasco, 18 de novembro de 2022

RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA